

1521111-63.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Balthazar De Matos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... aplicação na hipótese.

Nesse sentido: "Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. (...) Exclusão da agravante da calamidade pública. Incidência do concurso de agentes à fração de um terço. Penas finalizadas em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento" (TJSP; Apelação Criminal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1521111-63.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521111-63.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248479/2020 - 48º D.P. CIDADE DUTRA, 13997295 - 48º D.P. CIDADE DUTRA, 2272/20/248 - 48º D.P. CIDADE DUTRA, 2248479 - 48º D.P. CIDADE DUTRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO APARECIDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Balthazar De Matos

Vistos.

CRISTIANO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, em 07 de outubro de 2020, por volta de 06h55, no bairro Cidade Dutra, nesta capital, teria subtraído para si, mediante grave ameaça, uma bolsa vermelha da marca Rio da Prata e um telefone celular Motorola G& Plus, pertencentes à vítima Maria Sivoneide de Souza.

Recebida a denúncia (p. 73), o réu foi citado (p. 86) e apresentou resposta à acusação (p. 101/102), que foi rejeitada (p. 103).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha. O réu, apesar de

ciente da acusação (p. 86 e 107/109), não manteve seus endereços atualizados nos autos, dando causa à decretação de sua revelia.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos moldes da denúncia. Na dosimetria, manifestou-se pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, pela aplicação da agravante da calamidade pública e pela imposição de regime inicial semiaberto.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu, em razão da fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. Na dosimetria, manifestou-se pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, pelo reconhecimento da confissão espontânea, caso acolhido o pedido de desclassificação, pelo afastamento da agravante da calamidade pública, pelo reconhecimento da tentativa, pela imposição do regime inicial aberto, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na hipótese de condenação pela prática do delito de furto, e pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de p. 04, pelo boletim de ocorrência de p. 05/08, pelo auto de exibição e apreensão de p. 09/10, pelos autos de reconhecimento de p. 14 e 15/16 e pela prova oral produzida ao longo da instrução.

A vítima Maria Sivoneide de Souza disse que, na data dos fatos, estava saindo de casa para trabalhar e, em via pública, ele veio em sua direção, passou e voltou e, com mão na cintura, tomou sua bolsa. Em seguida, ele saiu correndo, mas foi perseguido por funcionários da limpeza pública. Também correu atrás e, ao atravessar o farol, dois motoqueiros ofereceram ajuda e conseguiram alcançá-lo. Um deles retornou e trouxe sua bolsa, mas seu celular não estava. O motoqueiro apontou o local onde o autor do crime estava. Dirigiu-se ao local e havia uma pessoa, que já tinha rendido ele e chamado a Polícia. Recuperou seu celular e seguiram para a delegacia para elaboração de boletim de ocorrência. Seu celular estava dentro da bolsa subtraída. Ele colocou a mão sob a blusa, simulando que estava armado, e falou "passa a bolsa, passa a bolsa". Quando chegou onde o autor do crime foi detido, seu celular já estava em posse do outro motoqueiro que o ajudou. Reconheceu o autor do crime dentro da viatura. A prisão dele ocorreu rapidamente.

A testemunha Willians de Souza Guerreiro, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando foram solicitados, via Copom, em razão de um indivíduo que havia sido detido por populares após a prática de roubo a transeunte. Chegando ao local, o rapaz estava detido no solo e, após a abordagem, verificaram que ele estava com bolsa e celular da vítima. Logo depois, a vítima compareceu ao local e reconheceu tanto o indivíduo como os bens subtraídos como sendo de sua propriedade. Os populares correram com a chegada da viatura.

O réu não compareceu à audiência.

Pois bem.

Sob o crivo do contraditório judicial, a vítima, mantendo versão compatível àquela apresentada em solo policial, confirmou a prática do ilícito e relatou, em suma, que foi abordada em via pública por indivíduo que, com a mão sob a camisa, simulando o porte de uma arma de fogo, exigiu sua bolsa. Acrescentou que foi ajudada por populares, inclusive por dois motoqueiros que seguiram em perseguição e conseguiram abordar o autor do crime, sendo que, em seu poder, estavam sua bolsa e seu aparelho de telefonia celular. Pontuou que a polícia chegou rapidamente e que, na viatura, efetuou o reconhecimento.

Perante o caráter incriminador das assertivas, convém ressaltar que, em crimes de patrimoniais, são de extrema relevância as afirmações das vítimas, não merecendo acolhimento alegações que minimizem sua importância ou credibilidade. Nos autos, inexistiu indicativo de que Bruno tenha atuado com o deliberado intuito de prejudicar o réu e, na jurisprudência, é pacífico o reconhecimento de seu valor probatório: não se diga que o depoimento isolado da vítima não tenha valor probante. Desde que se trate de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se poderá imaginar que a vítima vá mentir em juízo e acusar um

inocente" (JUTACRIM 90/318).

O policial militar Willians, por sua vez, confirmou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento quando foram acionados em razão de indivíduo detido por populares após a prática de crime e que, chegando ao local, efetuaram sua prisão. Acrescentou que, logo depois, a vítima compareceu ao local e reconheceu o indivíduo como autor do crime e os bens subtraídos como sendo de sua propriedade.

Ainda que, em razão do não comparecimento do réu à audiência de instrução e julgamento, não tenha sido possível o reconhecimento em juízo, no caso, Cristiano foi preso em flagrante logo após a prática do crime, ainda em posse do celular subtraído, sendo que a vítima, minutos depois da ação criminosa, dirigiu-se ao local onde ocorreu a captura e, além de recuperar seu aparelho, reconheceu o indivíduo que havia sido preso como autor do roubo.

Não fosse suficiente, perante a autoridade policial, o réu, sem negar a subtração da bolsa e celular da vítima, apresentou versão fantasiosa, visando o abrandamento das consequências de sua conduta, tentando fazer crer que não houve o emprego de grave ameaça contra a vítima, versão que está isolada nos autos.

As teses apresentadas pela Defesa, da mesma forma, não prosperaram.

O emprego da grave ameaça está bem demonstrado e decorre das palavras da vítima, que apresentou, em juízo, a mesma versão informada perante a autoridade policial, não havendo qualquer motivo capaz de infirmar o valor probatório de suas palavras, conforme já mencionado.

Da mesma forma, não há o que se falar em tentativa. De acordo com remansosa jurisprudência, o delito de roubo alcança a consumação com o emprego de violência ou grave ameaça seguido da inversão da posse dos bens da vítima, sendo dispensável que esta seja mansa, pacífica e desviada.

Dessarte, comprovado que o réu, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na inicial acusatória, subtraiu, mediante grave ameaça, uma bolsa e um celular pertencentes à vítima Maria Sivoneide de Souza, sua condenação nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, é medida de rigor.

Passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da CF/88 e 68, caput, do Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais apresentadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que nada há de desfavorável, razão pela qual mantenho a pena no patamar mínimo legal.

Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Acerca da agravante da calamidade pública, nada nos autos indica que o réu tenha se valido da excepcionalidade como elemento facilitador para a prática do crime, não tendo, portanto, aplicação na hipótese.

Nesse sentido: "Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. (...) Exclusão da agravante da calamidade pública. Incidência do concurso de agentes à fração de um terço. Penas finalizadas em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento" (TJSP; Apelação Criminal 1509828-43.2020.8.26.0228; Relator(a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de

Registro: 08/06/2021); e, ainda, "FURTO SIMPLES TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. (...) PENA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "j" (calamidade pública) - NECESSIDADE - Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito. (...)" (TJSP, Apelação Criminal 1501941-42.2020.8.26.0540, Relator (a): Willian Campos, Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 08/06/2021, Data de Registro: 08/06/2021).

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Considerando o disposto no artigo 33, §2º, do Código Penal e a primariedade do réu, imponho, para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o regime aberto.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu CRISTIANO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, à

pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, em regime inicial aberto e com o valor do dia multa no mínimo legal.

O acusado poderá apelar em liberdade.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima por falta de parâmetros.

Remeta-se cópia da presente decisão à vítima.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento (ou aditamento) e comunicações legais.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA